

גירסה 1

שם משפחה _____

שם פרטי _____

מת"ז _____

תאריך הבחינה: 23/06/2026

לשכת עורכי הדין בישראל

בחינת הסמכה לעריכת דין

מועד יוני 2026

חלק ב' – דין דיוני

מטעמי נוחות בלבד ההוראות כאן ובתוך מחברת הבחינה מנוסחות בלשון זכר, והן מיועדות לגברים ונשים כאחד.

1. משך הבחינה: 100 דקות.
2. ענה על כל השאלות. השאלות מנוסחות בשיטת "המבחן האמריקאי". לכל שאלה ארבע תשובות, עליך לסמן את התשובה הנכונה ביותר.
3. לתשומת לבך, רק התשובה המסומנת ב-X בדף התשובות, והיא בלבד, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך לשאלה.
4. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה או ימצא עם טלפון נייד כהגדרתו בגוף ההוראות להוצאתו מחדר הבחינות או לפסילת הבחינה, וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעותי.
5. הנך נדרש להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
6. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 14:10, יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.

ב ה צ ל ח ה !

הוראות והנחיות כלליות לנבחן בבחינת ההסמכה לעריכת דין

חלק ב' – דין דיוני

1. אין להימצא בבחינה עם משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראוטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. נבחן שייתפס עם ציוד כזה בבידוק לפני הבחינה או במהלכה לא יורשה להיבחן/להמשיך בבחינה וצפוי להליכים מינהליים, משמעתיים ואף להגשת תלונה במשטרה!
 2. יש להניח את התיק האישי מתחת לשלחן בצדו הקדמי הפונה לשולחן האחראי על האולם/כיתה. **יש לוודא כי הטלפון הנייד נמצא כבוי בתוך התיק עד תום הבחינה.** נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. טלפון נייד - לרבות אוזניות בלוטות' או כל אוזניה אלקטרונית אחרת, כל אביזר ואמצעי אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא.
 3. השימוש באטמי אוזניים מותר במהלך הבחינה. מובהר, כי אוזניות מחייבות אישור ספציפי מאת האחראי של הכיתה, והשימוש בהן יותר רק אם הן ללא כל אלקטרוניקה (אוזניות מטווח). בסמכות המשגיחים באולם לדרוש מהנבחן את הסרת האוזניות והוצאת אטמי אוזניים, לשם בדיקה שהנבחן אינו מסתיר באמצעותם אביזרים אסורים. לא תישמע טענה מאת הנבחן על הפרעת הדבר למהלך הבחינה.
 4. תיאסר בחינה עם כובע המכסה את האוזניים או קפוצ'ון על הראש.
 5. **נא להניח תעודה מזהה (ת"ז, רישיון נהיגה או דרכון בתוקף) על השולחן.**
 6. הבחינה כוללת 40 שאלות, מסוג רב ברירה ("מבחן אמריקאי"). לאחר הפיכת הבחינה - ולפני תחילת הבחינה - כל נבחן יבדוק שיש לו באופן רץ 40 שאלות. אם חסר עמוד - נא להרים את היד.
 7. משך הבחינה - 100 דקות - 12:30 עד לשעה 14:10.
- נבחנים שקיבלו אישור לתוספת זמן בהתאם לבקשתם והודעה על כך נשלחה אליהם באופן אישי, יסיימו בהתאם.**
8. **הוראות לשימוש בדף התשובות:**
 - א. **חובה לסמן את מספר הגרסה של המבחן שקיבלתם במקום המיועד לכך בדף התשובות. לא תתקבל טענה בדיעבד על סימון שגוי של מספר הגרסה על גבי דף התשובות!**
 - ב. על גבי דף התשובות יש לסמן X רק בעט כחול או שחור.
 - ג. **רק תשובה אחת** היא התשובה הנכונה לכל שאלה. יש לסמן את התשובה הנכונה **ביותר**. את התשובה יש לסמן ב-X במשבצת המתאימה לפי מספר השאלה.
 - ד. לכל שאלה 4 אלטרנטיבות בלבד - א, ב, ג, ד.
 - ה. רק התשובה המסומנת ב-X, **והיא בלבד**, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך.
 - ו. אי סימון של שום משבצת דינה כאי מתן תשובה, **אף אם** התשובה הנכונה נכתבה מימין למספר השאלה בדף התשובות.
 - ז. כאמור, המחשב קורא רק תשובה אחת לכל שאלה. אם סומנו ב-X שתי משבצות לאותה שאלה התשובה נפסלת, אפילו אם אחת משתייהן נכונה. בכל מקרה של רצון לשנות תשובה שנבחרה במהלך הבחינה יש למחוק את התשובה על ידי מילוי כל הריבוע בצבע ולסמן ב-X את התשובה החדשה. במקרה של חרטה ורצון לחזור לתשובה שהריבוע שלה מולא כולו יש לפנות **לאחראי על האולם** מטעם הלשכה (לא למשגיחים!).
 9. טופס התשובות נושא את פרטי הזיהוי שלכם. יש לוודא כי הפרטים על גבי טופס התשובות תואמים לפרטים האישיים שלכם ובכלל זה מספר תעודת הזהות.
 10. **אין** להחזיק דפי טיוטה ולרשום רשימות כלשהן בזמן הבחינה.
 - הינכם רשאים לרשום לעצמכם הערות בשאלון הבחינה בלבד, וכן לסמן לעצמכם בשאלון את התשובות שהשבתם לכל שאלה.**
 11. **יציאה לשירותים** בזמן הבחינה תעשה רק **לאחר קבלת היתר** מהמפקחים באולם.

12. מסירת הבחינה

- א. נבחן שיסיים את הבחינה לפני שעת הסיום של הבחינה (10:14 או תוספת הזמן שאושרה לו), יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.
- ב. **את שאלון הבחינה על הנבחן להשאיר על שולחנו, ואין להוציאו מאולם הבחינה. את 3 שאלוני הבחינה יהיה הנבחן רשאי לקבל ולקחת עימו רק בסיום יום הבחינות לאחר השלמת בחינה מלאה, והחל מהשעה 17:45.**
- ג. **כל הזכויות על תוכן בחינת ההסמכה והשאלונים שמורות ללשכת עורכי הדין בלבד.** אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור או לעשות כל שימוש מסחרי אחר בתוכן הבחינות כולו או חלקו. לקיחת השאלון מותרת לשימוש אישי בלבד. כל שימוש לא מורשה בתוכן הבחינות מהווה הפרה של זכויות יוצרים אלה ועלול להביא לנקיטת הליכים משפטיים.
- ד. **בתום הבחינה, בשעה 10:14 (או תוספת הזמן לנבחנים שאושרה להם), ישב כל נבחן במקומו, והמשגיח שזיהה אתכם יעבור בין השולחנות ויאסוף את טפסי התשובות.**
- ה. נבחנים שעוזבים את אולם הבחינה בעוד אחרים נבחנים, מתבקשים לעשות זאת בשקט על-מנת שלא להפריע לנבחנים אשר ממשיכים את הבחינה.

13. משמעת בזמן הבחינה

- א. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה להוצאתו מחדר הבחינות, או לפסילת הבחינה וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעת.
- ב. העישון **אסור בהחלט** במהלך כל הבחינה, לרבות בזמן היציאה לשירותים.
- ג. **חל איסור מוחלט על החזקת טלפון נייד על הגוף או על השולחן בזמן הבחינה אף מבלי להשתמש בו וגם כאשר המכשיר כבוי.** טלפון נייד - לרבות כל אביזר אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא, משקפיים בעלי קישוריות כדוגמת משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראוטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. טלפון נייד יונח כבוי בתוך תיקו של הנבחן. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. **נבחן אשר ייתפס וברשותו טלפון נייד או ציוד אלקטרוני בעל יכולת קישוריות (בכלל זה, טלפון כבוי שיימצא עליו) - צפוי לפסילת בחינתו, לרבות בו במקום, לפי שיקול דעת האחראי במקום, והוא אף יוזמן לבירור משמעת ומינהלי ותתכן גם הגשת תלונה למשטרה.**
- ד. בכל שאלה-בקשה במהלך הבחינה יש להרים את היד ולהמתין לנציג הלשכה שייגש אליכם, וינסה לפתור כל בעיה במקום.
- ה. הנכם נדרשים להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.

14. הוראות כלליות בדבר פרסום תוצאות, עררים על תוצאת הבחינה, הודעות ופרסומים שונים והבהרות נוספות, מפורסמות באתר הלשכה וניתן להתעדכן באמצעותו באופן שוטף. בשל מספר הרב של הנבחנים, להשתדל לפנות רק במקרים חריגים למזכירות הלשכה.

15. כאמור ובהתאם להנחיות וללו"ז בחוזר שנשלח אליכם, ציונים והודעות מיוחדות ישלחו אליכם באמצעות SMS וניתן להתעדכן גם באזור האישי שלכם באתר הלשכה.

בהצלחה !

1. נגד עו"ד לוי התנהלה קובלנה בבית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין במחוז המרכז. ועדת האתיקה העידה את העדים מטעמה, ובסיום עדותם ביקשה להגיש תשובה ששלח לה עו"ד לוי בתגובה לתלונה שהוגשה נגדו מושה הקובלנה. עו"ד לוי התנגד להגשת התשובה, ובית הדין קיבל את התנגדותו ולא קיבל את תגובתו לתלונה. בא כוח ועדת האתיקה התרעם וטען שיש לו זכות בדין להגיש את התגובה הנ"ל.

האם צדק בא כוח ועדת האתיקה? מדוע?

- א. לא. בית הדין קיבל החלטה נכונה, שהרי את התגובה לתלונה רשאי להגיש רק עו"ד לוי.
- ב. כן. ועדת האתיקה רשאית להגיש כראיה את תגובת הנקבל לתלונה שהוגשה נגדו ואשר בעניינה הוגש כתב הקובלנה.
- ג. לא. ועדת האתיקה אינה רשאית להגיש מסמכים בכתב של הנקבל אלא אם כן התיק מתנהל בהיעדרו.
- ד. כן, שכן ועדת האתיקה רשאית להגיש כל מסמך בכל שלב של ההליך.

2. משה פונה מדירתו משום שלא החזיר את ההלוואה המובטחת במשכנתה שנטל בעת קנייתה. הדירה נמכרה בהוצאה לפועל, ומשה קיבל סכום מסוים עבור סידור חלוף, שאותו הפקיד בחשבון הבנק שלו. למשה חבר אשר בבעלותו דירה פנויה. במקום לשכור דירה עבר משה לגור בדירתו של החבר. משה הזמין קבלן שיפוצים לתקן דברים הכרחיים בדירת החבר. עם סיום העבודות לא שילם משה לקבלן עבור עבודתו ולפיכך נתבע על ידי הקבלן. הקבלן קיבל פסק דין נגד משה, פתח תיק הוצאה לפועל והוא מעוניין לעקל את הכספים שקיבל משה עבור הסידור החלוף המופקדים בבנק.

מה הדין?

- א. הקבלן אינו רשאי לעקל כספים אלה, שכן הם מוגנים מעיקול על פי חוק.
- ב. מאחר שמדובר בחוב הקשור לדירה חלופית רשאי הקבלן לעקל את הכספים.
- ג. הקבלן רשאי לעקל כספים אלה אם רשם ההוצאה לפועל החליט כי אין באפשרותו לעקל כספים אחרים.
- ד. הקבלן רשאי לעקל כספים אלה רק אם נקבעה באופן מפורש אפשרות זו בפסק הדין.

3. איזה מבין המשפטים הבאים מתאר יתרון שמעניק חוק ההוצאה לפועל לחייב המוגדר "חייב משלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים"?

- א. חייב משלם לפי צו תשלומים רשאי להגיש בקשה להפטר.
- ב. כל עוד חייב משלם עומד בצו התשלומים תיק ההוצאה לפועל מוקפא.
- ג. כל עוד חייב משלם עומד בצו התשלומים רשאי רשם ההוצאה לפועל לעכב חלק מהליכי ההוצאה לפועל נגדו.
- ד. חייב משלם לפי צו תשלומים רשאי לבקש איחוד תיקים, ואם הבקשה הזו מתקבלת, לבקש הפטר.

4. הכנסת חוקה חוק על התפזרות הכנסת.

מהו המועד המאוחר ביותר שייקבע בחוק בעניין מועד הבחירות לכנסת שלאחריה מיום קבלת החוק?

- א. 90 ימים.
- ב. 4 חודשים.
- ג. 5 חודשים.
- ד. 6 חודשים.

5. יורם, קשיש בן 68, נפל במדרכה עירונית לאחר שעגלת קניות אשר ברשותו נתקלה בבור ביוב של העירייה והתהפכה עליו. ליורם נגרם שבר במפרק הירך. יורם מעוניין להגיש תביעת נזיקין נגד העירייה בשל רשלנות ובשל נזקי הגוף שנגרמו לו, אולם בשל קושי כלכלי הוא מתקשה לממן חוות דעת רפואית מתאימה. יורם מעוניין לבקש מבית המשפט דחייה בהגשת חוות הדעת.

מה הדין?

- א. אין אפשרות להגיש כתב תביעה המערב עניין רפואי בלי צירוף חוות דעת רפואית לכתב התביעה בשל קושי כלכלי למימון חוות דעת. במקרה של קושי כלכלי ניתן לכל היותר להגיש בקשה לפטור מאגרה.
- ב. אפשר להגיש בקשה לבית המשפט לדחות את מועד הגשת חוות הדעת הרפואית. את בקשת הדחייה יש להגיש לכל המאוחר עם הגשת כתב התביעה.
- ג. אפשר להגיש בקשה לדחיית מועד הגשת חוות דעת רפואית רק במקרה שבו הנזק הרפואי טרם התגבש עד תומו וצפויים בו שינויים. את בקשת הדחייה יש להגיש לכל המאוחר עם הגשת כתב התביעה.
- ד. אפשר להגיש בקשה לבית המשפט לדחות את מועד הגשת חוות הדעת הרפואית. אפשר להגיש את בקשת הדחייה לכל המאוחר עד 60 יום ממועד הגשת התביעה.

6. ליצחק חוב של 200,000 ש"ח בהוצאה לפועל. הכנסותיו של יצחק נמוכות עד מאוד. יצחק אינו מעוניין להגיע להליכי חדלות פירעון ומעדיף לשלם את החוב בשיעורים. מצבו קשה אבל הוא חושב שיוכל להשיג הסדר נוח.

מה מספר התשלומים החודשיים המרבי שיכול רשם ההוצאה לפועל לאשר ליצחק?

- א. 36 (3 שנים).
- ב. 48 (4 שנים).
- ג. 84 (7 שנים).
- ד. 96 (8 שנים).

7. חיים מנהל תיק הוצאה לפועל נגד ראובן ומנסה לגבות ממנו את חובו, אך ללא הצלחה. לידי חיים הגיע באופן אקראי מידע שלפיו לפני שנה הייתה בבעלות ראובן דירה שאותה נתן, לכאורה, במתנה לדודו. כעת הדירה רשומה על שם דודו, אבל למעשה מדובר במתנה פיקטיבית, שכן ראובן ממשיך לגור בדירה ולשלם את כל ההוצאות עבור החזקתה. חיים מעוניין לעקל את הדירה ולממש אותה.

האם באפשרות חיים לעשות זאת במסגרת תיק ההוצאה לפועל?

- א. אין לחיים אפשרות כזו. ביטול מתנה אפשרי רק במסגרת הליכי חדלות פירעון.
- ב. חיים רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לביטול המתנה בתנאי שלא חלפו שנתיים ממועד מתן המתנה.
- ג. אין לחיים אפשרות כזו. חיים רשאי להגיש תובענה לפסק דין הצהרתי לבית המשפט המחוזי ולבקש במסגרתה להטיל עיקול זמני על הנכס עד שטענותיו יתבררו.
- ד. אם טענתו של חיים היא שהמתנה היא פיקטיבית, הוא רשאי להגיש בקשה לביטול הרישום בבית המשפט המחוזי, ונוסף על כך להגיש בקשה לעיקול בהוצאה לפועל, והמימוש יהיה תלוי בהחלטת בית המשפט המחוזי.

8. נציגות בית משותף מבקשת לקבל צו עשה המורה לקבלן שבנה את הבניין להחליף את החיפוי החיצוני של קירות הבניין, שכן הוא לקוי וגורם לנזקי רטיבות בדירות, ולחלופין לשאת בעלות החלפת החיפוי על ידי קבלן אחר בסך 2,600,000 ש"ח.

להיכן תוגש התביעה?

- א. התביעה אינה תביעה הנוגעת למקרקעין, ולפיכך תוגש בהתאם לסכומה.
- ב. מדובר בתביעה הנוגעת לשימוש במקרקעין, ולפיכך תוגש לבית משפט השלום המוסמך.
- ג. התביעה לצו עשה נוגעת לשימוש במקרקעין, ואילו הסעד החלופי אינו נוגע למקרקעין. לפיכך על התובעת לבחור רק אחד מהם ולתבוע רק אותו בערכאה המתאימה לו.
- ד. התביעה לצו עשה נוגעת לשימוש במקרקעין, ואילו הסעד החלופי אינו נוגע למקרקעין. לפיכך על התובעת לתבוע תחילה את צו העשה, ורק אם יתברר שאינה זכאית לו תוכל לתבוע את הסעד החלופי בערכאה המתאימה לו.

9. תובע הגיש לבית משפט השלום תובענה כספית חוזית בסך של 290,000 ש"ח נגד הנתבע. בסופו של ההליך ניתן פסק דין אשר פסק נגד הנתבע חיוב כספי בסך של 302,000 ש"ח, כולל ריבית והצמדה, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין עד ליום מתן פסק הדין. לאחר שקיבל את פסק הדין, הנתבע מעוניין לממש את זכותו להגיש ערעור.

איזה מותב ידון בתיק הערעור?

- א. בית המשפט המחוזי בהרכב של דן יחיד אם לא הורה בית משפט השלום אחרת בפסק דינו.
- ב. בית המשפט המחוזי בהרכב של 3 שופטים אם לא הורה בית משפט השלום אחרת בפסק דינו.
- ג. בית המשפט המחוזי בהרכב של 3 שופטים אם לא קבע נשיא בית המשפט המחוזי אחרת.
- ד. בית המשפט המחוזי בהרכב של דן יחיד אם לא קבע נשיא בית המשפט המחוזי אחרת.

10. תובע הגיש תביעה לבית המשפט נגד שכניו בבית משותף, בטענה שהם בנו מבנה על הגג המשותף המפריע לשימושו הסביר בגג, וזאת ללא הסכמתו וללא היתר בנייה. הסעד המבוקש הוא צו הריסה למבנה.

למי הסמכות העניינית לדון בתביעה זו במקרה שהמקרקעין רשומים במרשם?

- א. בית המשפט המחוזי.
- ב. מדובר בסכסוך בין שכנים, ועל כן לעולם הסמכות נתונה למפקח על רישום הבתים המשותפים.
- ג. בית משפט השלום.
- ד. מדובר בסעד כספי שערכו יקבע את הסמכות, שכן ישנה פגיעה בנכס.

11. כיצד ניתן לתקוף משפטית החלטה הדוחה בקשה לאשר שליחת הודעה לצד שלישי במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית?

- א. בקשת רשות ערעור.
- ב. ערעור בזכות.
- ג. בקשה לעיון חוזר.
- ד. יש להמתין להחלטה בבקשת אישור התובענה הייצוגית, ואם אושרה התובענה יש להגיש את הבקשה מחדש.

12. מה הדין כשהועברה לבית המשפט התנגדות לבקשה לביצוע שטר או התנגדות לבקשה לביצוע תביעה שהוגשה ישירות להוצאה לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל?

- א. יראו את ההתנגדות ככתב הגנה וייקבע מועד לקדם משפט.
- ב. יראו את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן, ובית המשפט יחליט בבקשת הרשות להתגונן על יסוד הבקשה וחקירת המצהיר. בית המשפט רשאי לעשות כן על יסוד האמור בבקשת הרשות להתגונן בלבד ללא דיון.
- ג. יראו את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן, ובית המשפט יחליט בבקשת הרשות להתגונן על יסוד הבקשה וחקירת המצהיר. בית המשפט לא רשאי לעשות כן על יסוד האמור בבקשת הרשות להתגונן בלבד ללא דיון.
- ד. בית המשפט יחליט בהתנגדות על יסוד האמור בהתנגדות וחקירת המצהיר. בית המשפט רשאי לעשות כן על יסוד האמור בהתנגדות בלבד ללא דיון.

13. למשה חובות בסך של 4 מיליון ש"ח. משה מעוניין להגיש בקשה לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

להיכן עליו להגיש את הבקשה לפתיחת הליכים?

- א. משה נדרש להגיש את הבקשה, לפי בחירתו, או לממונה או לבית משפט השלום או לרשם ההוצאה לפועל.
- ב. משה נדרש להגיש את הבקשה לממונה בלבד.
- ג. משה נדרש להגיש את הבקשה לבית משפט השלום בלבד.
- ד. לאור סכום החוב, משה נדרש להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי בלבד.

14. מוחמד פרסם לשון הרע על מייסא. מייסא הגישה קובלנה פלילית, ואחרי חודשיים גם תביעה אזרחית נגדו. הצדדים הסכימו, כפי שמאפשר סעיף 24 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, כי על סמך תמלולי הפרוטוקולים והכרעת הדין בהליך הפלילי יוגשו סיכומים ותינתן הכרעה בתביעה האזרחית. מוחמד זוכה בהליך הפלילי, ולכן טען בסיכומיו כי יש לדחות את התביעה נגדו.

מה הדין?

- א. הזיכוי הוא "מעשה בית דין", ולכן הערכאה האזרחית חייבת לדחות את התביעה נגד מוחמד.
- ב. ממצא של "חוסר הוכחה" בהליך פלילי יוצר השתק פלוגתא, המונע פתיחת תביעה אזרחית.
- ג. הערכאה האזרחית חייבת לדחות את התביעה בשל הסכמות הצדדים.
- ד. הערכאה האזרחית אינה חייבת לאמץ את הכרעת הדין בהליך הפלילי.

15. בתגרה בין קטינים שהתרחשה בשעה 1:00 לפנות בוקר תקף אור את אבישי בחפץ קהה לעיני חבריו הקטינים סער ופלג. הקצין הממונה על חקירת העבירה מעוניין לחקור את אבישי, סער ופלג באופן מיידי בחשד לביצוע עבירה של תקיפה סתם.

איזה מבין ההיגדים הבאים אינו נכון?

- א. הקצין יוכל לחקור את אבישי אם יגיע ביוזמתו לתת עדות.
- ב. הקצין יוכל לחקור את סער, ובלבד שסער ילווה באימו או באביו ובהסכמת ההורה.
- ג. הקצין יוכל לחקור את פלג בשעות הלילה, ובלבד שהתייעץ עם חוקר נוער ושוכנע כי פלג עלול לשבש את החקירה אם זו תידחה.
- ד. הקצין יוכל לחקור את אבישי בשעות הלילה, ובלבד שהתייעץ עם חוקר נוער ושוכנע כי אבישי עלול לפגוע בעצמו אם תידחה החקירה.

16. בסיום הליך בוררות ממושך שבו טענו הצדדים, בין היתר, גם לגבי שאלת היותה של פלונית ידועתו בציבור של אלמוני ז"ל, פסק הבורר, בין היתר, שפלונית לא הייתה ידועה בציבור של אלמוני ז"ל ולפיכך אין היא יורשת שלו (להלן: הקביעה). פלונית טוענת כעת שמדובר בשאלה של מעמדה האישי ובורר כלל אינו מוסמך להכריע בכך.

איזה מבין ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

- א. פלונית טועה, אך גם אילו צדקה אין משמעות הדבר בהכרח שפסק הבוררות בטל מעיקרו בנוגע לקביעה והשלכותיה. ניתן להעלות טענת השתק נגד פלונית.
- ב. פלונית צודקת, אך אין משמעות הדבר בהכרח שפסק הבוררות בטל מעיקרו בנוגע לקביעה והשלכותיה. ניתן להעלות טענת השתק נגד פלונית.
- ג. פלונית טועה. אילו צדקה אכן לא היה מנוס מלקבוע שפסק הבוררות בטל מעיקרו בכל הנוגע לקביעה והשלכותיה, ולא ניתן להעלות טענת השתק נגד פלונית.
- ד. פלונית צודקת. הבורר פעל בחוסר סמכות ופסק הבוררות בטל מעיקרו בנוגע לקביעה והשלכותיה. לא ניתן להעלות טענת השתק נגד פלונית.

17. מנחם הועמד לדין בעבירה מסוג "פשע". לאחר שמנחם כבר בכתב האישום נגדו ולפני שהתקיים דיון לגופו של התיק, הודיע היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט על עיכוב ההליכים נגד מנחם. חצי שנה אחר כך הגישה התביעה לבית המשפט בקשה לחידוש ההליכים. משהתברר בדיון שלא התקבל אישור מהיועץ המשפטי לממשלה לחידוש ההליכים, אמר התובע שהוא חוזר בו מכתב האישום, ובית המשפט ציין בהחלטתו שהתובע חזר בו מכתב האישום.

איזה מבין ההיגדים הבאים הוא הנכון?

- א. לבית המשפט סמכות מקבילה לחדש את ההליכים, ומשחזר בו התובע מכתב האישום יש לזכות את מנחם.
- ב. לבית המשפט סמכות מקבילה לחדש את ההליכים. בשלב שבו מצוי התיק, משחזר בו התובע מכתב האישום יראו את האישום כאילו בוטל.
- ג. גם אם טעה התובע וטעה בית המשפט בהחלטתו, הרי שלאור הכלל בפלילים שלפיו יינקט הפירוש המקל עם הנאשם יש לזכות את מנחם.
- ד. הדיון כולו והחלטת בית המשפט נעשו בחוסר סמכות ובטלים מעיקרם. אין כל שינוי במצב הנאשם ורואים את ההליכים כמעוכבים ואת הדיון כאילו לא התרחש.

18. מנחם, עבריו מועד ומוכר למשטרה, נעצר כדין ללא צו והובא בפני שופט לדיון במתן צו מעצר נגדו. סגורו הקבוע של מנחם הוזעק על ידי ונכח אף הוא בדיון. במהלך הדיון שאל בית המשפט שאלה את התובע המשטרתי (להלן: התובע), אך זה לא היה מעוניין להשיב עליה מחשש לחשיפת מודיע משטרתי.

איזה מבין ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

- א. על התובע חובה להשיב בגלוי לשאלת בית המשפט, שכן זכותו של מנחם לחירות ולדיון הוגן היא זכות יסוד הגוברת על החשש מחשיפת מודיע משטרתי.
- ב. על התובע לבחור באחת משתי אפשרויות: להשיב לשאלה בגלוי או לוותר על הטענות הנוגעות למידע שהתקבל מאת המודיע שעליו ביקש להתבסס.
- ג. התובע רשאי לתת את תשובתו בכתב לעיני בית המשפט בלבד, וזה יחליט אם עליו להשיב לשאלתו בגלוי. אם יחליט בית המשפט בחיוב, יהיה התובע חייב להשיב בגלוי לשאלת בית המשפט.
- ד. התובע רשאי לתת את תשובתו בכתב לעיני בית המשפט בלבד, וזה יחליט אם עליו להשיב לשאלתו בגלוי. אם יחליט בית המשפט בחיוב, יוכל התובע לוותר על הטענות הנוגעות למידע שהתקבל מאת המודיע שעליו ביקש להתבסס.

19. יעל היהודייה נישאה בארצות הברית לדניאל הנוצרי. שניהם אזרחי ישראל. לאחר שובם לישראל מעוניינת יעל להתגרש.

לאיזו ערכאה תגיש יעל את תביעתה?

- א. בית הדין הרבני, כי הסמכות נקבעת לפי הדת של האישה.
- ב. בית הדין של העדה הנוצרית, כי הסמכות נקבעת לפי דתו של האיש.
- ג. בית המשפט לענייני משפחה.
- ד. בית המשפט לענייני משפחה, אך לו היו בני הזוג מסכימים לסמכות בית הדין הרבני, היה הוא המוסמך.

20. אוהד, שהוא עיוור מלידה, הגיש קובלנה פלילית נגד ערן. ערן כפר בהאשמות אוהד נגדו. בית המשפט הורה לאוהד למנות לעצמו עורך דין בתוך 60 יום, שכן אוהד מנהל את עניינו באופן טורדני. אוהד לא עשה כן והופיע לדיון ההוכחות שנקבע ללא עורך דין מטעמו.

מה הדין?

- א. מאחר שאוהד עיוור על בית המשפט למנות לו עורך דין.
- ב. בית המשפט רשאי לדחות את הדיון או לבטל את הקובלנה נגד ערן.
- ג. על בית המשפט לזכות את ערן.
- ד. בית המשפט רשאי לדחות את הדיון או לזכות את ערן.

21. במסגרת קובלנה משמעתית נגד עורך דין ביקש הנאשם כי הדיון ייערך בדלתיים סגורות, בטענה כי עצם קיומו של דיון פומבי עלול לפגוע קשות במוניטין המקצועי שלו, גם אם יזוכה לבסוף. ועדת האתיקה תומכת בבקשתו.

מה הדין?

- א. בית הדין המשמעתי מחויב להיעתר לבקשה אם הוכחה פגיעה ממשית אפשרית במוניטין המקצועי של הנאשם.
- ב. בית הדין המשמעתי רשאי להיעתר לבקשה, בהסכמת כל הצדדים להליך, ובכלל זה המתלונן.
- ג. בית הדין המשמעתי רשאי להיעתר לבקשה אם שוכנע כי הפגיעה הצפויה בעניינו המקצועי של הנאשם עולה על העניין הציבורי.
- ד. בית הדין המשמעתי אינו מוסמך להיעתר לבקשה מטעמים הנוגעים לפגיעה מקצועית בנאשם.

22. מפקח שמונה לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, הטיל על רון קנס מינהלי קצוב בגין עבירה שהוגדרה כעבירה מינהלית, והומצאה לו הודעה על הטלת הקנס. בתוך 30 ימים מסר רון הודעה בכתב כי ברצונו להישפט על העבירה. התובע שוקל להגיש נגד רון כתב אישום.

איזה מן ההיגדים הבאים נכון?

- א. משהומצאה לרון הודעת הקנס, ולמרות בקשת רון להישפט, מנוע התובע מלהגיש כתב אישום והודעת הקנס הופכת להיות כתב האישום. אם יורשע רון יוכל בית המשפט רק להטיל עליו לשלם את הקנס הקבוע בדין לעבירה.
- ב. מאחר שרון ביקש להישפט, על התובע חובה להגיש נגדו כתב אישום. אף אם יורשע רון יוכל בית המשפט להטיל עליו לשלם קנס בסכום נמוך יותר מסכום הקנס הקצוב מטעמים מיוחדים שיירשמו.
- ג. אף שרון ביקש להישפט רשאי התובע להימנע מהגשת כתב אישום מטעמים מיוחדים שיירשמו, בתנאי שרון יתחייב לשלם את הקנס המקורי.
- ד. אף שרון ביקש להישפט רשאי התובע להימנע מהגשת כתב אישום מטעמים מיוחדים שיירשמו.

23. נפגעת עבירת מין התלוננה במשטרה על עבירת מין חמורה (אינוס) שבוצעה בה בשירותים של מועדון לילה. לאחר שהוגש כתב האישום ביקש סנגורו של הנאשם לקבל במסגרת חומר החקירה את כתובת המגורים ומספר הטלפון של הנפגעת, שלא נזכרו בכתב האישום. התביעה סירבה לבקשתו.

מה הדין?

- א. הנאשם אינו זכאי לקבל פרטים אלה, וסירוב התביעה הוא סוף פסוק בנידון.
- ב. סירוב התביעה אינו כדין. על התביעה למסור לסנגור את הפרטים שביקש כחלק מחומר החקירה.
- ג. הנאשם רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה שהפרטים יועברו לידי, ועל התביעה לשכנע שהם אינם נדרשים לניהול הגנתו.
- ד. הנאשם רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה שהפרטים יועברו לידי, ועליו לשכנע שהם נדרשים לניהול הגנתו.

24. הממונה על פיקוח אלקטרוני הורה על הפסקת המעצר בפיקוח אלקטרוני של עידו, בן 16, ויונית, בת 19, והחזרתם למעצר בבית מעצר.

מה הדין?

- א. עידו ויונית יובאו בפני בית המשפט בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-36 שעות לאחר הפסקת הפיקוח.
- ב. עידו ויונית יובאו בפני בית המשפט בהקדם – עידו לא יאוחר מ-24 שעות לאחר הפסקת הפיקוח, ויונית לא יאוחר מ-36 שעות לאחר הפסקת הפיקוח.
- ג. עידו ויונית יובאו בפני בית המשפט בהקדם האפשרי – עידו לא יאוחר מ-36 שעות לאחר הפסקת הפיקוח, ויונית לא יאוחר מ-72 שעות לאחר הפסקת הפיקוח.
- ד. עידו ויונית יובאו בפני בית המשפט בהקדם ולא יאוחר מ-72 שעות לאחר הפסקת הפיקוח.

25. אישה שהייתה עדת ראייה לשוד בחנות תכשיטים הצליחה לזהות את מספר הרכב שבו נמלטו השודדות מזירת האירוע. האישה התקשרה מייד לבעלה וצעקה לו: "ראיתי שוד, תרשום שהשודדות נמלטו ברכב שמספרו XX XXX XX, תודיע למשטרה!" הבעל, מתנדב במשטרה, רשם את המספר על פתק והעביר מייד את תוכן דברי אשתו ואת המספר לחוקר משטרה. זמן קצר לאחר מכן נתפסו 2 נשים כשהן נוהגות ברכב זה, ובסופה של חקירת השוד הוגש נגדן כתב אישום בגין ביצוע השוד, בין היתר, בהסתמך על המידע שמסרה האישה. האישה מתה מוות טבעי לפני המשפט ולא הייתה יכולה להעיד.

מה הדין?

- א. האמרה אינה קבילה, שכן מתחייבת העדת מוסרת האמרה במשפט כתנאי לקבילותה.
- ב. האמרה קבילה רק להוכחת עצם אמירתה אך לא לאמיתות תוכנה, שכן ללא העדת האישה זו עדות שמיעה בלבד.
- ג. האמרה אינה קבילה, שכן האישה מתה מוות טבעי ולא כתוצאה ממעשה אלימות.
- ד. האמרה של האישה עשויה להיות קבילה ואף לשמש ראיה לאמיתות תוכנה.

26. משה הורשע בפסק דין חלוט בעבירה של קבלת דבר במרמה על כך שקיבל מאת המדינה מענקים על סמך חשבוניות כוזבות שהציג, אך זוכה מהאישומים הנוגעים לעבירות על חוק מס ערך מוסף בגין אותן חשבוניות, מחמת היעדר יסוד נפשי של כוונה להתחמק ממס. בתביעה אזרחית להשבת הכספים מבקשת המדינה לעשות שימוש בממצאי המשפט הפלילי.

מה הדין?

- א. ניתן להשתמש בתביעה האזרחית במסקנת המשפט הפלילי שהחשבוניות כוזבות כראיה חלוטה לכך שהן אכן כוזבות.
- ב. ניתן להשתמש בתביעה האזרחית במסקנת המשפט הפלילי שהחשבוניות כוזבות כראיה לכאורה לכך שהן אכן כוזבות.
- ג. ניתן להשתמש בתביעה האזרחית במסקנת המשפט הפלילי שהחשבוניות כוזבות רק כמגן מפני טענה של משה שאינן כאלה, אך לא כחרב להוכחת טענות המדינה.
- ד. מאחר שמשה זוכה מחלק מן העבירות, לא מדובר בפסק דין מרשיע ולא ניתן לעשות שימוש בממצאים או במסקנות מן המשפט הפלילי בתביעה האזרחית.

27. לשמעון מכונית פאר ייחודית. לפי מידע מודיעיני שקיבלה המשטרה, המכונית נרכשה מכספי עסקאות סמים שביצע שמעון. פרקליט המחוז מעוניין לחלט את המכונית.

מה הדין?

- א. פרקליט המחוז יכול להגיש בקשה לבית המשפט לתפיסת המכונית. אפשר שיינתן צו המאפשר תפיסת המכונית במעמד צד אחד.
- ב. פרקליט המחוז יכול להגיש בקשה לבית המשפט לתפיסת המכונית. לא יינתן צו המאפשר תפיסת המכונית בטרם תידון הבקשה במעמד שני הצדדים.
- ג. לא ניתן לבקש צו המאפשר לתפוס את המכונית בלי שיוגש תחילה כתב אישום נגד שמעון בעבירה של סחר בסמים.
- ד. לא ניתן לבקש צו המאפשר לתפוס את המכונית בלי ששמעון יורשע תחילה בעבירה של סחר בסמים.

28. אחד מן הצדדים הגיש לבית משפט לענייני משפחה בקשה לפסילת המותב בטענות על ניהול איטי, שרירות לב והטיה, וכלל בה אמירות חריפות מאוד ("ניהול כושל איטי כמו חילזון", "רעה חולה למערכת", "אמר את חיי המותב"). המותב דחה את הבקשה על הסף עקב "לשון מבישה ופוגענית" ללא דיון ענייני בגוף טענות הפסילה. מבקש הפסילה ערער לבית המשפט העליון.

מה הדין?

- א. יש לדון בערעור לגופו ולהחליט אם יש עילה לפסילת המותב, מתוך התעלמות מלשון הבקשה.
- ב. יש לבטל את דחיית הבקשה על הסף ולהחזיר לדיון ענייני בבקשת הפסילה, שכן חובת הדיון בגוף הטענות גוברת על לשון פוגענית.
- ג. יש למחוק את הערעור, שכן דחייה על הסף עקב לשון פוגענית אינה החלטת פסלות שיש עליה זכות ערעור.
- ד. יש לדחות את הערעור לגופו, שכן הלשון המאיימת מלמדת שאין עילה ממשיה לפסילה.

29. נועה וירון הם בני זוג יהודים, אזרחי מדינת ישראל, שהתגרשו בבית הדין הרבני לאחר שזה דן בתביעת הגירושין של ירון כלפי נועה. נועה רוצה להגיש נגד ירון תביעה להשבת הוצאות שהוציאה עבור ילדיהם המשותפים לאחר הגירושין, וכן תביעת מזונות של ילדיהם המשותפים שתגיש בשמם.

האם מוסמך בית הדין הרבני כעת, לאחר הגירושין, לדון בתביעות?

- א. בית הדין הרבני מוסמך לדון בשתי התביעות.
- ב. בית הדין הרבני מוסמך לדון בתביעת המזונות, אך אינו מוסמך לדון בתביעת ההשבה.
- ג. בית הדין הרבני מוסמך לדון בתביעת ההשבה, אך אינו מוסמך לדון בתביעת המזונות.
- ד. בית הדין הרבני אינו מוסמך לדון באף אחת מהתביעות, והסמכות לדון בשתי התביעות מסורה לבית המשפט לענייני משפחה.

30. לקראת עלייתה של בתו לכיתה ט', ניסה ירמיהו לרשום אותה ל-4 מוסדות חינוך שהם מוסדות במעמד של "מוסד מוכר שאינו רשמי". לשם השתתפות בהליך המיון נדרש ירמיהו לשלם סכום של 200 ש"ח לכל מוסד כדמי רישום. בתו לא התקבלה, אך אף לא אחד מן המוסדות השיב לו את דמי הרישום. לטענתו של ירמיהו, מדובר בגבייה אסורה, והוא מעוניין להגיש נגד המוסדות תובענה להשבת דמי הרישום, עם בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית.

מה הדין?

- א. לא ניתן להגיש תובענה ייצוגית בענייני חינוך.
- ב. ניתן להגיש תובענה ייצוגית בעילה של תביעה נגד רשות להשבת תשלום חובה שגבתה שלא כדין.
- ג. ניתן להגיש תובענה ייצוגית בעילה של תביעה נגד עוסק בקשר לעניין שבינו לבין הלקוח.
- ד. ניתן להגיש תובענה ייצוגית הן בעילה של תביעה נגד רשות להשבת תשלום חובה שגבתה שלא כדין, הן בעילה של תביעה נגד עוסק בקשר לעניין שבינו לבין הלקוח.

31. יפעת, בעלים של מקרקעין ברעננה, קיבלה חיוב לתשלום היטל השבחה מאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רעננה. ערר שהגישה יפעת לוועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז מרכז נדחה. יפעת רוצה לתקוף את ההחלטה של ועדת הערר.

מה הדין?

- א. רק לאחר שתשלם את היטל ההשבחה תוכל יפעת להגיש תביעת השבה כספית לבית המשפט האזרחי המוסמך בהתאם לגובה ההיטל ששולם.
- ב. באפשרות יפעת להגיש ערעור מינהלי לבית המשפט לעניינים מינהליים.
- ג. באפשרות יפעת להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים.
- ד. באפשרות יפעת להגיש עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק.

32. מי רשאי לחתום על פסיקתא?

- א. השופט שנתן את פסק הדין בלבד.
- ב. רשם בית המשפט שבו ניתן פסק הדין בלבד.
- ג. השופט שנתן את פסק הדין או רשם בית המשפט שבו ניתן פסק הדין בלבד.
- ד. השופט שנתן את פסק הדין או רשם בית המשפט שבו ניתן פסק הדין או המזכיר הראשי של בית המשפט שבו ניתן פסק הדין.

33. באיזה מותב ידון בית דין אזורי לעבודה בערעור על החלטה של המוסד לביטוח לאומי בקביעה של

דרגת נכות?

- א. ככלל ידון בכך שופט בית הדין לעבודה בדין יחיד. נשיא בית הדין האזורי רשאי להורות על דיון במותב שלושה, שופט בית הדין לעבודה ושני נציגי ציבור, והחלטתו זו אינה ניתנת לערעור.
- ב. ככלל ידון בכך מותב שלושה, שהם שופט בית הדין לעבודה ושני נציגי ציבור. נשיא בית הדין האזורי רשאי להורות על דיון בדין יחיד שהוא שופט בית הדין לעבודה, והחלטתו זו אינה ניתנת לערעור.
- ג. ככלל ידון בכך שופט בית הדין לעבודה בדין יחיד. נשיא בית הדין האזורי רשאי להורות על דיון במותב שלושה, שופט בית הדין לעבודה ושני נציגי ציבור, והחלטתו זו ניתנת לערעור בפני בית הדין הארצי.
- ד. ככלל ידון בכך מותב שלושה, שהם שופט בית הדין לעבודה ושני נציגי ציבור. נשיא בית הדין האזורי רשאי להורות על דיון בדין יחיד שהוא שופט בית הדין לעבודה, והחלטתו זו ניתנת לערעור בפני בית הדין הארצי.

34. גלית וחגית מנהלות ביחד עסק. בין גלית לחגית קיים הסכם ולפיו אם יסתכסכו יוכרע כל סכסוך ביניהן בבוררות שתתקיים בפני עו"ד צדק, שמחויב לפסוק בהתאם לדין, ופסק דינו ניתן יהיה לערעור כדין. גלית טוענת שחגית הונתה אותה בסכום של מיליון ש"ח, ולפיכך הגישה תביעה נגדה שנידונה בבוררות בפני עו"ד צדק. עו"ד צדק נתן לאחרונה פסק בוררות, ודחה את תביעתה של גלית. לגלית טענות שלפיהן לא יישם הבורר כיאות את הדין, וכן טענות להתקיימותן של עילות המצדיקות את ביטול פסק הבורר.

מה הדין?

- א. על גלית להגיש שתי בקשות נפרדות: האחת בקשת רשות ערעור בטענות ליישום שגוי של הדין, והאחת בקשה לביטול פסק הבורר.
- ב. על גלית להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הבורר ולכלול בה רק את הטענות בעניין יישום שגוי של הדין. אם תינתן לה רשות ערעור תוכל לבקש להעלות במסגרתה גם טענות לביטול פסק הבורר.
- ג. על גלית להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הבורר ולכלול בה הן טענות בעניין יישום שגוי של הדין הן טענות לביטול פסק הבורר. רק אם תינתן לה רשות ערעור בעניין היישום השגוי של הדין יידונו גם הטענות בעניין ביטול פסק הבורר.
- ד. על גלית להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הבורר ולכלול בה הן טענות בעניין יישום שגוי של הדין הן טענות לביטול פסק הבורר. אף אם לא תינתן לה רשות ערעור בעניין היישום השגוי של הדין יידונו טענותיה בעניין ביטול פסק הבורר.

35. דינה נפלה כשנתקלה במדרכה שבורה בבית שמש, והגישה תביעת נזיקין נגד עיריית בית שמש. הצדדים לא סיימו את התיק בפשרה שהציעה השופטת והתיק נקבע לשמיעת ראיות. השופטת החליטה שהצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית של העדים שבשליטתם, ויצרפו לתצהירים את כל המסמכים הרלוונטיים. לאחר שהוגשו ראיות שני הצדדים, שמה דינה לב שהיא שכחה לצרף לתצהיר העדות הראשית שלה תלושי שכר שמעידים על הפסד השכר שנגרם לה כתוצאה מהנפילה. דינה ביקשה להגיש את תלושי השכר כראיה, והשופטת דחתה את הבקשה מכיוון שאלו לא צורפו לתצהיר העדות הראשית של דינה.

כיצד יכולה דינה להביא לשינוי ההחלטה טרם הדיון שנקבע להוכחות?

- א. לא ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה. על דינה להמתין לפסק הדין, ורק אז להגיש ערעור על פסק הדין ובמסגרתו לערער גם על ההחלטה.
- ב. דינה יכולה להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה.
- ג. דינה יכולה להגיש ערעור בזכות על ההחלטה.
- ד. החלטה דיונית שכזו נתונה באופן מוחלט לשיקול דעת השופטת המנהלת את התיק, ולכן היא סופית ולא ניתן לערער עליה, לא ברשות ולא בזכות.

36. משה תבע את מלכה בבית משפט השלום בתביעה כספית. לבקשת מלכה ניתן צו שלפיו משה יענה על שאלון שמלכה שלחה אליו. משה התחמק בתשובותיו לשאלות שבשאלון, ובית המשפט חייב אותו לתת תשובות מלאות ומפורטות. עקב בקשה נוספת של מלכה הגיע בית המשפט למסקנה שמשה לא נותן תשובות המהוות מענה נאות לשאלון.

מה הדין?

- א. בית המשפט רשאי לדחות את התביעה.
- ב. בית המשפט רשאי להורות על הפסקת התובענה עד שמשה ייתן מענה נאות לשאלון.
- ג. בית המשפט רשאי לחייב את משה באופן מיידי בהוצאות, אך אינו רשאי לדחות או למחוק את התביעה.
- ד. בית המשפט רשאי לחייב את משה באופן מיידי בהוצאות, ואם הגיע למסקנה שמדובר במקרה מיוחד, אף למחוק את התביעה.

37. בתיק של עבירות מין קבע בית המשפט המחוזי שהוא אינו נותן אמון בגרסת המתלוננת, ולפיכך זיכה את הנאשם. התביעה ערערה לבית המשפט העליון.

איזה מבין ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

- א. אי-מתן אמון בגרסה הוא תמיד ממצא עובדתי שלגביו חל כלל אי-ההתערבות של ערכאת הערעור בממצאי הערכאה הדיונית.
- ב. כאשר אי-מתן האמון בגרסה מבוסס על ראיות בכתב או על חפץ תגבר נטיית ערכאת הערעור לראות בכך חריג לכלל אי-ההתערבות בממצאי עובדה או מהימנות.
- ג. כאשר מדובר בעבירת מין הנעשית בחדרי חדרים בנוכחות הקורבן והפוגע בלבד הדבר מצמצם את כלל אי-ההתערבות.
- ד. כלל אי-ההתערבות אינו חל במשפטים פליליים, שכן הרשעה בפלילים היא רק כאשר העבירה מוכחת מעל לכל ספק סביר.

38. רננה הלוותה סך של 2,700,000 ש"ח ליונתן, שהוא אחיו של בן זוגה (גיסה), לצורך רכישת נכס מסחרי. לאחר שיונתן סירב להשיב את הכספים בטענה כי מדובר במתנה שניתנה על רקע הקשר המשפחתי הקרוב, הגישה רננה תביעה כספית נגדו.

מה הדין?

- א. יש להגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי, שכן סכום התביעה עולה על 2.5 מיליון ש"ח ואין מדובר בקרובי משפחה מדרגה ראשונה.
- ב. יש להגיש את התביעה לבית המשפט לענייני משפחה.
- ג. יש להגיש את התביעה לבית משפט השלום.
- ד. יש להגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי, שכן סמכות בית המשפט לענייני משפחה מוגבלת לתביעות כספיות שסכומן אינו עולה על 2.5 מיליון ש"ח.

39. בערעור אזרחי שנידון בפני בית המשפט העליון בהרכב של 3 שופטים הגיעו כל השופטים לאותה תוצאה מעשית שלפיה הערעור נדחה, אך טעמיו של כל שופט היו שונים לחלוטין וייחודיים לו.
איזה מן ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר בשאלת קיומה של עילה לכאורה לבקש קיומו של דיון נוסף (להלן: הבקשה)?

- א. קיימת עילה לבקשה אם תוצאת פסק הדין היא לכאורה בניגוד למקרים דומים בעבר.
- ב. קיימת לכאורה עילה לבקשה אם הנושא שנידון בערעור הוא נושא חשוב ביותר.
- ג. קיימת לכאורה עילה לבקשה אם זו הפעם הראשונה שבה הנושא מגיע לבית המשפט העליון.
- ד. לא קיימת עילה לכאורה לבקשה.

40. בבית המשפט המחוזי נידון תיק פשע חמור. בית המשפט קבע מועדים לדיוני הוכחות בתיק. במקביל התנהלו בין התביעה להגנה הליכים מקדמיים הנוגעים לעיון בחומרי החקירה אשר טרם הסתיימו. בקשת ההגנה לדחיית דיוני ההוכחות עד לאחר סיום מלא של כלל ההליכים המקדמיים נדחתה. ההגנה מבקשת לתקוף מייד החלטה זו.
מה הדין?

- א. על ההגנה להגיש לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על ההחלטה.
- ב. על ההגנה להגיש עתירה להורות למותב בית המשפט ליתן טעם מדוע לא יבטל את דיוני ההוכחות שקבע וידחה את קיומם עד להשלמת ההליכים המקדמיים.
- ג. על ההגנה להגיש ערעור על ההחלטה לבית המשפט העליון.
- ד. אין הליך מידי בו באפשרות ההגנה לנקוט בהקשר זה.